Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВ

РЕГЛАМЕНТ
О НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЯХ
АО «ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

Р 00-13.10-2024

Москва, 2024 г.

Предисловие

Настоящий стандарт разработан в соответствии с действующим законодательством и основанными на нем нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также с учётом накопленного опыта бюджетирования проектов, разработки, актуализации и контроля календарно-сетевых графиков выпуска проектной документации, оперативного производственного планирования проектных работ

РАЗРАБОТЧИКИ

Директор по экономике А.М. Морозов

Начальник планово-экономического отдела Е.В. Зюкина

Главный бухгалтер Ю.Б. Расторгуева

Директор по правовому обеспечению А.А. Легин

Начальник отдела системы менеджмента качества Ю.Ю. Мишина

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»
от «29» апреля 2024 г. № 38

ВЗАМЕН Р 00-13.10- 2024 редакция 1 утвержденного приказом от 01.03.2024 №16.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространён без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения 4

2. Термины, определения и сокращения 5

3. Порядок получения обществом (принципалом) независимой гарантии для исполнения обязательств по договору или в целях участия общества (принципала) в конкурсе 7

4. Порядок замены (изменения) независимых гарантий обществом (принципалом) 8

5. Порядок получения обществом (бенефициаром) независимой гарантии от контрагентов. 9

6. Порядок замены (изменения) независимых гарантий, полученных обществом (бенефициаром) от контрагента 12

7. Порядок предъявления обществом (бенефициаром) требований по НГ 12

8. Порядок возврата независимых гарантий обществом (бенефициаром) контрагенту, предоставления отказа обществом (бенефициаром) от прав по независимым гарантиям 14

9. Порядок хранения и учета обществом независимых гарантий 14

10. Нормативные ссылки 15

11. Приложения 15

Приложение 1 Матрица распределения ответственности 17

Приложение № 2 Форма заявки на выпуск / перевыпуск независимой гарантии 18

Приложение № 3 Форма отчета по выданным и полученным независимым гарантиям 19

Приложение № 4 Схема процесса получения независимой гарантии для исполнения обязательств по договору или в целях участия Общества (принципала) в Конкурсе 21

Приложение № 5 Схема процесса получения Обществом (бенефициаром) независимой гарантии от контрагента 22

Приложение № 6 Типовая форма отказа от прав по независимой гарантии 23

Приложение № 7 Перечень согласованных АО «Институт Теплоэлектропроект» банков для получения гарантий от контрагентов 24

Приложение № 8 Типовая форма независимой гарантии возврата авансового платежа, принимаемой Обществом от контрагентов 25

Приложение № 9 Типовая форма независимой гарантии исполнения обязательств по договору, принимаемой Обществом от контрагентов 27

Приложение № 10 Типовая форма независимой гарантии исполнения обязательств гарантийного периода, принимаемой Обществом от контрагентов 28

Приложение № 11 Обеспечение обязательств Контрагента 30

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок согласования, приема, выдачи и учета независимых гарантий, формы используемой отчетности, а также определяет должностных лиц, ответственных за исполнение регламента при работе с независимыми гарантиями, выданными и получаемыми АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество).

1.2. Действие настоящего регламента распространяется на все структурные подразделения Общества.

1.3. Требование по обеспечению обязательств контрагента перед Обществом в форме независимой гарантии в отношении сделок по общехозяйственной деятельности не предъявляется.

1.4. Видом независимой гарантии при заключении и исполнении договоров является:

– гарантия возврата авансового платежа;

– гарантия исполнения обязательств по договору;

– гарантия исполнения обязательств гарантийного периода;

– единая гарантия;

– гарантия платежа;

– конкурсная/тендерная гарантия.

1.5. При заключении и исполнении договоров, формой обеспечения обязательств контрагента перед Обществом по которым является независимая гарантия, Планово-экономический отдел (далее ПЭО) несет ответственность за:

– согласование обязательных параметров независимой гарантии в проекте договора или дополнительного соглашения;

– согласование гаранта;

– согласование вносимых изменений в действующую независимую гарантию;

– поддержание в рабочем состоянии реестра выданных/полученных независимых гарантий;

– предъявление гаранту требований о выплате по независимым гарантиям;

– проверку наличия полномочий у лица, подписавшего независимую гарантию;

– проверку наличия полномочий у лица, совершающего сделку от имени гаранта.

1.6. При предоставлении независимой гарантии не по типовому проекту, утвержденному локальными нормативными актами Общества, если такая возможность предусмотрена условиями заключенного с контрагентом договора, Отдел правового обеспечения (далее ОПО) несет ответственность за:

– проверку текста проекта независимой гарантии на соответствие законодательству Российской Федерации, нормам и положениям локальных нормативных актов, условиям заключенного договора, по запросу ПЭО;

– определение возможности правовой защиты Общества в судебных органах в рамках условий независимой гарантии;

– выявление фактов содержания в проекте независимой гарантии рисков для Общества.

1.7. Кураторы несут ответственность за:

– полноту, достоверность и своевременность предоставления параметров независимых гарантий в ПЭО для выпуска независимой гарантии с целью исполнения Обществом обязательств по договору или в целях участия Общества в конкурсе;

– своевременное продление / изменение независимой гарантии для исполнения обязательств Общества по договору или в целях участия Общества (принципала) в конкурсе;

– получение и корректировку, при необходимости, от контрагента независимой гарантии;

– инициирование предъявления требований о выплатах по независимым гарантиям контрагента.

1.8. Распределение ответственности между руководителями и структурными подразделениями Общества представлено в матрице распределения ответственности (**Приложение № 1** к настоящему регламенту).

1.9. Ответственность за разработку и поддержание в актуальном состоянии настоящего регламента директор по экономике.

1.10. Меры воздействия по отношению к работникам, нарушившим требования настоящего регламента, и их руководителям определяются в соответствии с П 00-23.08 «Положение о применении дисциплинарных взысканий в АО «Институт Теплоэлектропроект».

1.11. Настоящий регламент действует до его отмены или введения в действие новой утвержденной редакции.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Термин / сокращение	Определение / расшифровка
Независимая гарантия	Выданное гарантом письменное обязательство по просьбе другого лица уплатить указанному им третьему лицу в соответствии с условиями обязательства определенную денежную сумму по представлении письменного требования об ее уплате. В рамках настоящего регламента под обязательными параметрами независимой гарантии понимаются: • наименование бенефициара, • наименование принципала, • наименование гаранта, • основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается независимой гарантией, • сумма, на которую выдана независимая гарантия, • срок действия независимой гарантии, • условия независимой гарантии, • условия предоставления требования по независимой гарантии.

Термин / сокращение	Определение / расшифровка
Гарант	Юридическое лицо, выдающее независимую гарантию и обеспечивающее платеж в случае невыполнения принципалом своих обязательств, в том числе: 1) Банки, соответствующие требованиям настоящего регламента (**Приложение № 7**). 2) Банки, не включенные в перечень, указанный в **Приложении № 7** к регламенту, по согласованию с ЗГД по ЭиФ АО «ТЭК Мосэнерго». 3) Государственная корпорация развития «ВЭБ РФ»; 4) Фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), являющиеся участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства Российской Федерации по согласованию с ЗГД по ЭиФ АО «ТЭК Мосэнерго». 5) Коммерческие организации по согласованию с ЗГД по ЭиФ АО «ТЭК Мосэнерго». 6) Евразийский банк развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).
Бенефициар	Лицо, в пользу которого осуществляется исполнение обязательств гаранта в соответствии с условиями независимой гарантии.
Заказчик	Юридическое лицо, в интересах которого Обществом осуществляется исполнение обязательств по реализации проектов на основании соответствующего договора.
ЗГД по ЭиФ	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Конкурс	Способ определения исполнителя на поставку товаров, предоставление услуг или проведение работ по заранее объявленным в конкурсной документации условиям в оговоренные сроки. В рамках настоящего регламента под термином «Конкурс» понимаются закупочные процедуры любых видов и форм, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, под термином «конкурсная документация» понимается закупочная документация в соответствии с соответствующим видом закупочной процедуры.
Контрагент	Лицо, у которого имеются в отношении Общества договорные обязательства, в том числе по обеспечению исполнения обязательств путем предоставления независимой гарантии.
Куратор	Главный инженер проекта или иное ответственное лицо Общества, по направлению деятельности которого заключается договор, инициирующее заключение договора, ответственное за подготовку, согласование и оформление договора, а также обеспечивающее контроль за качественным и своевременным исполнением сторонами обязательств по договору.

Термин / сокращение	Определение / расшифровка
	В роли куратора при подаче конкурсной заявки на право заключения доходного договора выступает Тендерный отдел.
Организатор конкурса	Заказчик или действующее по договору с ним юридическое лицо, выступающие организатором закупки по конкурсу.
Принципал	В рамках настоящего регламента под принципалом понимается лицо, заключающее соглашение с гарантом в целях обеспечения исполнения своих обязательств по договору, путем предоставления независимой гарантии.
Требование	Требование бенефициара об осуществлении уплаты денежных средств по независимой гарантии в случае нарушения принципалом обеспеченных обязательств.
Учет	Составной элемент функции управления, предполагает документально подтвержденную фиксацию фактических данных, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Система электронного документооборота (СЭД TDMS)	Technical Data Management System (TDMS). Система документооборота и электронного архива Общества. Предназначена для учета организационно-распорядительных, внутренних нормативных и служебных документов.
1С: ERP	Программа для управления и планирования ресурсов, в которой находится информация о бизнес-процессах и заказах (договорах) Общества и синхронизирована деятельность разных подразделений Общества.

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ (ПРИНЦИПАЛОМ) НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ИЛИ В ЦЕЛЯХ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА (ПРИНЦИПАЛА) В КОНКУРСЕ

3.1. Схема процесса получения Обществом независимой гарантии для исполнения обязательств по договору или в целях участия Общества (принципала) в конкурсе представлена в **Приложении № 4** к настоящему регламенту.

3.2. В соответствии с обязательствами Общества по предоставлению независимой гарантии не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до предполагаемой даты передачи независимой гарантии Заказчику (организатору конкурса) куратор направляет ЗГД по ЭиФ служебную записку с приложением заявки на выпуск независимой гарантии (далее – заявка) по форме в соответствии с **Приложением № 2** к настоящему регламенту с указанием обязательных параметров независимой гарантии. К заявке куратор прилагает копию договора или конкурсные документы, а также прочие документы (или ссылки на их местонахождение), на основании которых возникло данное у Общества обязательство.

3.3. За 70 (семьдесят) календарных дней до окончания срока действия независимой гарантии, полученной Обществом в рамках исполнения своих обязательств по договору, в случае отсутствия подписанных со стороны Заказчика документов, подтверждающих окончательную приемку результатов исполнения обязательств Общества, либо иных документов, подтверждающих исполнение Обществом гарантируемых независимой гарантией обязательств, куратор направляет директору по экономике служебную записку с приложением заявки на продление срока независимой гарантии (по форме **Приложения № 2** к настоящему регламенту) и копии заключенного дополнительного соглашения к договору

либо иных документов, его заменяющих, подтверждающих факт изменения сроков исполнения обязательств Общества.

При получении заявки директор по экономике в течение 2 (двух) рабочих дней инициирует получение независимой гарантии у гаранта в соответствии с условиями представленного договора (дополнительного соглашения) и обязательными параметрами независимой гарантии, указанными в заявке. Начальник ПЭО обеспечивает заключение Обществом с гарантом договора о выдаче независимой гарантии в порядке, установленном П 00-15.01«Положением о договорной работе в АО «Институт Теплоэлектропроект».

3.4. После заключения Обществом договора с гарантом о выдаче независимой гарантии начальник ПЭО получает оригинал независимой гарантии у гаранта, а также нотариально заверенную копию доверенности на уполномоченных лиц, подписавших независимую гарантию.

В случае, если независимая гарантия получена в целях обеспечения обязательств Общества для участия в конкурсе, начальник ПЭО передает оригинал независимой гарантии и нотариально заверенную копию доверенности куратору.

Куратор обеспечивает передачу организатору конкурса оригинала независимой гарантии по акту приема-передачи. Оригинал акта приема-передачи куратор обязан передать начальнику ПЭО.

Во всех других случаях передачу Заказчику оригинала независимой гарантии по акту приема-передачи обеспечивает начальник ПЭО.

Оригиналы актов приема - передачи независимой гарантии от гаранта Обществу и от Общества Заказчику или организатору конкурса хранятся в ПЭО.

3.5. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения независимой гарантии начальник ПЭО направляет главному бухгалтеру Общества копию независимой гарантии и копию акта приема-передачи для отражения в бухгалтерском учете факта выдачи Обществом обязательств в соответствии с «Учетной политикой Общества».

4. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ (ИЗМЕНЕНИЯ) НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ ОБЩЕСТВОМ (ПРИНЦИПАЛОМ)

4.1. В случае необходимости замены (изменения) независимой гарантии, полученной Обществом в рамках исполнения обязательств по договору, по причине изменения цены договора, срока исполнения обязательств и/или иным документально подтвержденным основаниям куратор инициирует процедуру замены (изменения) независимой гарантии за 30 (тридцать) рабочих дней до даты, к которой необходимо заменить (изменить) независимую гарантию. Куратор направляет директору по экономике служебную записку с приложением заявки на замену независимой гарантии по форме **Приложения № 2** к настоящему регламенту. К заявке куратор прилагает письмо, полученное от Заказчика, или иные документально подтвержденные основания о необходимости замены (изменения) независимой гарантии и документы, предусмотренные условиями договора, независимой гарантией или согласованные с Заказчиком для изменения суммы независимой гарантии или перевыпуска независимой гарантии по иным причинам.

4.2. В случае необходимости замены (изменения) независимой гарантии возврата авансового платежа, полученной Обществом в рамках исполнения обязательств по договору, по причине частичного или полного зачёта аванса данная замена (изменение) осуществляется ПЭО самостоятельно на основании оформленных актов сдачи-приёмки выполненных работ.

4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления заявки в ПЭО начальник ПЭО проверяет ее и при отсутствии замечаний инициирует получение измененной/на замену независимой гарантии у гаранта. В случае, если параметры независимой гарантии, указанные в заявке, не соответствуют требованиям настоящего регламента или условиям договора, начальник ПЭО совместно с Куратором осуществляет последующее взаимодействие с Заказчиком по вопросам урегулирования разногласий в отношении невозможности/необоснованности замены (изменения) независимой гарантии.

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ (БЕНЕФИЦИАРОМ) НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ ОТ КОНТРАГЕНТОВ

5.1. Схема процесса получения Обществом независимой гарантии от контрагентов представлена в **Приложении № 5** к регламенту.

5.2. Куратор обеспечивает наличие в заявке на проведение закупки требований по предоставлению независимых гарантий в соответствии с настоящим регламентом, а также включение в проект договора (дополнительного соглашения):

– положений о предоставлении контрагентом независимых гарантий на условиях, предусмотренных результатами конкурса, проведенного Обществом для выбора контрагента, или иными основаниями;

– требований к независимым гарантиям в формате отдельного раздела договора (дополнительного соглашения) согласно **Приложению № 11** к настоящему регламенту;

– типовых форм независимых гарантий в формате отдельных приложений к договору (дополнительному соглашению) в соответствии с **Приложениями № 8 - № 10** к настоящему регламенту.

Лимит оплаты авансовых платежей без обязательств предоставления обеспечения возврата аванса в виде независимой гарантии по договорам субподряда в рамках реализации Проекта: единовременная сумма неотработанного аванса контрагентом не может превышать 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей 00 копеек с НДС, за исключением следующих случаев (таблица № 1)..

Для договоров субподряда сумма не зачтенного аванса может превышать 5 000 000 (пять миллионов) рублей с НДС, если сумма аванса не более 15% от суммы договора, но в любом случае единовременная сумма неотработанного, необеспеченного аванса контрагентом не может превышать 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей 00 копеек с НДС по договору с контрагентом.

При превышении вышеуказанных лимитов суммы авансирования в условия договора куратором вносится обязательство контрагента предоставить обеспечение возврата аванса в виде независимой гарантии. При этом, в рамках одного договора частичное обеспечение исполнения обязательств контрагента независимой гарантией не допускается.

Оплата авансовых платежей свыше 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей 00 копеек с НДС без обязательств предоставления обеспечения в виде независимой гарантии возврата аванса по договорам субподряда допускается в размере до 30% от стоимости договора только при условии предоставления контрагентом обоснованного расчета потребности в авансовом платеже и осуществления расчетов по договору с контрагентом через обособленный банковский счет (далее – ОБС).

Таблица № 1
Лимит оплаты авансовых платежей без обязательств предоставления обеспечения возврата аванса в виде независимой гарантии

Размер авансового платежа	Субподряд
До 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек с НДС	Допускается оплата аванса
От 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек с НДС (включительно) до 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей 00 копеек с НДС с учетом авансирования по договору / спецификации с контрагентом	если сумма аванса не более 15% от суммы договора
10 000 000,00 (десять миллионов) рублей 00 копеек с НДС (включительно) и выше	при условии предоставления контрагентом обоснованного расчета потребности в авансовом платеже и осуществления расчетов по договору с контрагентом через ОБС могут выплачиваться в размере до 30% от стоимости договора.

В целях обеспечения исполнения контрагентом обязательств по договорам, цена которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей с НДС, куратором вносится обязательство контрагента предоставить Обществу безотзывную безусловную независимую гарантию на обеспечение исполнения обязательств по договору на сумму 5% (пять процентов) от цены договора.

В целях обеспечения контрагентом обязательств гарантийного периода по решению генерального директора или директора по экономике гарантийные удержания могут быть заменены независимой гарантией на исполнение обязательств гарантийного периода на сумму гарантийного удержания.

5.3. Если требованиями Заказчиков предусмотрены иные требования к независимым гарантиям контрагентов по проекту, данные требования должны быть включены в договоры с контрагентами Общества (бенефициара).

5.4. Решение об отсутствии необходимости включения в условия проекта договора и решение об исключении из договора (дополнительного соглашения) условий о предоставлении контрагентом обеспечения в виде независимой гарантии принимается генеральным директором Общества либо директором по экономике.

5.5. В случае наличия в условиях проекта договора обязательств контрагента по обеспечению исполнения любого вида обязательств в виде независимой гарантии куратор обеспечивает включение в проект договора (дополнительного соглашения) условия, предусматривающие обязанность контрагента предоставить Обществу подтверждение факта выдачи независимой гарантии одним из следующих способов:

– посредством международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT;

– посредством системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС);

– посредством системы «Банк-Клиент» при условии, если Общество является клиентом гаранта;

– посредством иной системы, действующей на момент согласования договора, по согласованию с директором по экономике.

5.6. В сроки, установленные заключенным договором, куратор обеспечивает получение от контрагента проекта независимой гарантии с приложенными надлежащим образом оформленными документами, подтверждающими полномочия лиц, подписывающих независимую гарантию.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения от контрагента проекта независимой гарантии с приложенными документами, подтверждающими полномочия представителя гаранта, подписывающего независимую гарантию, куратор направляет комплект документов через СЭД TDMS или по электронной почте начальнику ПЭО на согласование.

5.7. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления комплекта документов начальник ПЭО рассматривает их и направляет куратору заключение о согласовании или несогласовании проекта независимой гарантии. В случае предоставления контрагентом независимой гарантии не по типовому проекту, утвержденному локальными нормативными актами Общества, ПЭО при необходимости обеспечивает получение правовой оценки документа от ОПО.

5.8. На основании поступившего от ПЭО заключения куратор готовит ответ контрагенту за подписью уполномоченного лица Общества о согласовании проекта независимой гарантии или о необходимости устранения замечаний.

5.9. Куратор получает от контрагента (в соответствии с ранее согласованным проектом) оригинал независимой гарантии, документы, подтверждающие полномочия представителя гаранта, подписавшего независимую гарантию, а также подписанный уполномоченным представителем контрагента акт приема-передачи независимой гарантии в адрес Общества с приложенным документом, подтверждающим полномочия лица, подписавшего акт приёма-передачи.

5.10. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от контрагента документов, предусмотренных п. 5.9 регламента, и информации от ПЭО о полученном Обществом подтверждении факта выдачи независимой гарантии куратор передает начальнику ПЭО оригинал независимой гарантии от контрагента, акты приёма-передачи независимой гарантии, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших независимую гарантию и акт приёма-передачи, на проверку.

5.11. Ответственный сотрудник ПЭО проверяет независимую гарантию на соответствие согласованному проекту (п. 5.6 настоящего регламента), а также документы, подтверждающие полномочия представителей гаранта и контрагента, подписавших независимую гарантию и акт приёма-передачи, документы подтверждения факта выдачи независимой гарантии гарантом.

5.12. При отсутствии замечаний от ПЭО куратор передает комплект документов в ПЭО, а ответственный сотрудник ПЭО:

– направляет независимую гарантию и иные документы через СЭД TDMS или по электронной почте главному бухгалтеру для принятия к учету;

– обеспечивает подписание акта приема-передачи независимой гарантии от контрагента к Обществу генеральным директором Общества либо директором по экономике. Дата приема - передачи независимой гарантии от контрагента к Обществу устанавливается равной дате принятия независимой гарантии к учету;

– передает один экземпляр подписанного акта приема-передачи независимой гарантии от контрагента к Обществу куратору для дальнейшей передачи контрагенту, второй – принимает в ПЭО для хранения.

5.13. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты передачи оригинала независимой гарантии в ПЭО куратор размещает сканированную версию документа в 1С: ERP в карточке документа с типом «Банковская гарантия».

5.14. В случае отсутствия в договоре условия, предусматривающего обязанность контрагента предоставить Обществу подтверждение факта выдачи независимой гарантии, ПЭО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от куратора информации о выдаче независимой гарантии с направлением скана независимой гарантии направляет за подписью директора по экономике письменный запрос гаранту о подтверждении выпуска независимой гарантии. О полученном результате рассмотрения запроса гарантом (выписке гарантии из реестра независимых гарантий) ответственный сотрудник ПЭО информирует куратора и оставляет на хранение в ПЭО выписку из реестра независимых гарантий вместе с оригиналом независимой гарантии.

6. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ (ИЗМЕНЕНИЯ) НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ (БЕНЕФИЦИАРОМ) ОТ КОНТРАГЕНТА

6.1. В случае необходимости замены (изменения) независимой гарантии контрагента порядок действий должен соответствовать процедуре, предусмотренной разделом 5 настоящего регламента.

7. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ (БЕНЕФИЦИАРОМ) ТРЕБОВАНИЙ ПО НЕЗАВИСИМЫМ ГАРАНТИЯМ

7.1. Предъявление Обществом требований по независимой гарантии в случае неисполнения контрагентом обязательств по договору, в обеспечение которых получена независимая гарантия, осуществляется на основании плана претензионной работы по проекту, формируемому в порядке, установленном П 00-15.02 «Положение о претензионно-исковой работе в АО «Институт Теплоэлектропроект», либо по инициативе куратора договора.

7.2. В случае инициирования куратором договора:

7.2.1. Начальник ПЭО ежемесячно, не позднее 5 числа текущего месяца, направляет кураторам информацию о независимых гарантиях, срок действия которых истекает в следующем месяце.

7.2.2. В случае неисполнения контрагентом обязательств по договору, в обеспечение которых получена независимая гарантия, куратор направляет контрагенту письмо с запросом о предоставлении причин неисполнения данных обязательств и уведомлением о возможном предъявлении требований по независимой гарантии гаранту.

7.2.3. Не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до окончания срока действия независимой гарантии куратор направляет начальнику ПЭО информацию о выполнении (невыполнении) контрагентом своих обязательств по договору, формой обеспечения по которому является предоставленная ранее независимая гарантия, а также предложения (в случае невыполнения обязательств по договору) о предъявлении / не предъявлении требований по независимой гарантии. В случае отсутствия оснований для предъявления требований по независимой гарантии куратор излагает в служебной записке соответствующие причины и подписывает ее у генерального директора.

7.2.4. В случае неисполнения контрагентом обязательств перед Обществом куратор обязан направить директору по экономике служебную записку о проведении работы по предъявлению требований по независимой гарантии с приложением следующих документов:

– копий писем в адрес стороны, допустившей нарушение, и ответов на них.

– сведений о встречном неисполнении обязательств со стороны Общества.

Служебная записка должна быть направлена в разумный срок после выявления нарушения контрагента, но в любом случае не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до срока истечения независимой гарантии. В направляемой служебной записке куратор отражает:

– перечень совершенных контрагентом нарушений и иную необходимую информацию, в том числе в части исполнения Обществом встречных обязательств по договору (о предоставлении информации либо документов, необходимых контрагенту для исполнения своих обязательств по договору и т.п.);

– причины, по которым Общество истребует сумму обеспечения по независимой гарантии;

– номер и дату заключенного договора (дополнительных соглашений к договору), формой обеспечения по которому является независимая гарантия;

– товарные накладные и/или иные первичные учетные документы.

7.2.5. На основании полученной от куратора служебной записки в течение 2 (двух) рабочих дней директор по экономике совместно с начальником ПЭО рассматривает необходимость предъявления требования гаранту об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее требование).

7.2.6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия директором по экономике решения о предъявлении требований по независимой гарантии, но не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия независимой гарантии начальник ПЭО направляет через СЭД TDMS проект требования на согласование директору по правовому обеспечению с приложением полученных от куратора документов, а также:

– копии актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг);

– информацию о выплате контрагенту аванса.

7.2.7. Директору по правовому обеспечению рассматривает представленный проект требования в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днём его получения. После согласования проекта требования директором по правовому обеспечению и генеральным директором Общества ПЭО направляет требование гаранту до истечения срока действия независимой гарантии.

7.3. На основании плана претензионной работы по проекту:

7.3.1. Начальник ОПО направляет начальнику ПЭО утвержденный план претензионной работы с информацией о необходимости предъявления требования по независимой гарантии.

7.3.2. Начальник ПЭО формирует, согласует с директором по правовому обеспечению, директором по экономике, генеральным директором Общества проект требований по независимой гарантии и направляет требование гаранту до истечения срока действия независимой гарантии.

8. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ ОБЩЕСТВОМ (БЕНЕФИЦИАРОМ) КОНТРАГЕНТУ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТКАЗА ОБЩЕСТВОМ (БЕНЕФИЦИАРОМ) ОТ ПРАВ ПО НЕЗАВИСИМЫМ ГАРАНТИЯМ

8.1. Независимая гарантия подлежит возврату контрагенту в следующих случаях:

– при отсутствии уплаты контрагенту авансовых платежей, в обеспечение которых была предоставлена независимая гарантия;

– по окончании определенного в независимой гарантии срока, на который она выдана, если это указано в независимой гарантии и/или в договоре с контрагентом;

– при своевременном и надлежащем исполнении контрагентом обязательств, в обеспечении которых она была предоставлена.

8.2. В случае наличия оснований для досрочного прекращения обязательств гаранта перед Обществом до истечения срока действия независимой гарантии куратор направляет служебную записку в адрес директора по экономике о предоставлении отказа от прав по независимой гарантии с приложением запроса от контрагента и/или иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору перед Обществом.

8.3. После получения служебной записки от куратора директор по экономике принимает решение о предоставлении отказа от прав по независимой гарантии Обществом. Ответственность за подготовку отказа от прав по независимой гарантии несет начальник ПЭО.

8.4. Начальник ПЭО в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты рассмотрения служебной записки директором по экономике обеспечивает подписание у генерального директора или директора по экономике отказа от прав по независимой гарантии по типовой форме в соответствии с **Приложением № 6** к настоящему регламенту, подписание актов приёма-передачи независимых гарантий и передачу их куратору.

8.5. Начальник ПЭО на основании служебной записки передаёт отказ от прав по независимой гарантии, оригинал независимой гарантии и акт-приема передачи независимой гарантии куратору.

8.6. Куратор направляет отказ от прав по независимой гарантии, оригинал независимой гарантии и акт-приема передачи независимой гарантии контрагенту в сроки, согласованные с контрагентом.

8.7. Подписанный акт приема-передачи независимой гарантии контрагентом или гарантом направляется куратором начальнику ПЭО на хранение.

9. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ОБЩЕСТВОМ НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ

9.1. Оригиналы независимых гарантий, полученных от контрагентов, хранятся в ПЭО Общества.

9.2. Копии независимых гарантий, полученных Обществом (бенефициаром) от контрагентов, кураторы размещают в 1С: ERP в карточке документа с типом «Банковская гарантия» согласно п. 5.13 регламента**.**

9.3. Копии независимых гарантий, выданных Обществом (принципалом), ответственный сотрудник ПЭО размещает в 1С: ERP в карточке документа с типом «Банковская гарантия».

9.4. Информация о поступивших и выданных независимых гарантиях отражается ответственным сотрудником ПЭО в реестре учета выданных / полученных независимых гарантий в 1С: ERP.

9.5. При выбытии оригинала независимой гарантии Обществом (возврате или предъявлении к оплате) ответственным сотрудником ПЭО в реестр учета выданных / полученных независимых гарантий вносится соответствующая запись о выбытии.

9.6. Ежемесячно, в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, главный бухгалтер формирует отчет по выданным и полученным независимым гарантиям (по форме **Приложения № 3** к настоящему регламенту) и направляет для сверки ответственному сотруднику ПЭО.

9.7. Учет предъявленных Обществом гаранту независимых гарантий и требований, полученных Обществом от гарантов, в бухгалтерском учете осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, учетной политикой и иными локальными нормативными актами Общества.

10. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

10.1. В настоящем регламенте использованы нормативные ссылки на следующие локальные нормативные акты Общества:

– П 00-23.08 «Положение о применении дисциплинарных взысканий в АО «Институт Теплоэлектропроект»;

– П 00-15.01 «Положение о договорной работе в АО «Институт Теплоэлектропроект»;

– П 00-15.02 «Положение о претензионно-исковой работе в АО «Институт Теплоэлектропроект».

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1. Матрица распределения ответственности.

Приложение № 2. Форма заявки на выпуск / перевыпуск независимой гарантии.

Приложение № 3. Форма отчета по выданным и полученным независимым гарантиям.

Приложение № 4. Схема процесса получения независимых гарантий для исполнения обязательств по договору или в целях участия Общества (принципала) в конкурсе.

Приложение № 5. Схема процесса получения Обществом (бенефициаром) независимой гарантии от контрагента.

Приложение № 6. Типовая форма отказа от прав по независимой гарантии.

Приложение № 7. Перечень согласованных АО «Институт Теплоэлектропроект» банков, для получения гарантий от контрагентов.

Приложение № 8. Типовая форма независимой гарантии возврата авансового платежа, принимаемой Обществом от контрагентов.

Приложение № 9. Типовая форма независимой гарантии исполнения обязательств по договору, принимаемой Обществом от контрагентов.

Приложение № 10. Типовая форма независимой гарантии исполнения обязательств гарантийного периода, принимаемой Обществом от контрагентов.

Приложение № 11. Обеспечение обязательств контрагента.

Приложение 1

Матрица распределения ответственности

Состав работ	Кураторы	ОПО	ПЭО	ОБУОРП	Директор по экономике	Генеральный директор
Независимые гарантии, полученные от контрагента Обществом (бенефициаром)						
Включение условий об обеспечении обязательств контрагента в форме независимой гарантии в договор	И, В, О	С			С	С
Согласование проекта независимой гарантии	И, В, О	С[1]	В			
Прием независимой гарантии	В, О		С, В, Х	В[3]	П	П
Изменение суммы независимой гарантии	И, В		В, О	В[3]	П	П
Возврат независимой гарантии контрагенту или гаранту, отказ от прав по независимой гарантии	И, О		С	В[3]	П	П
Предъявление требования гаранту по независимой гарантии	И, В	С	В, О		С, П	П
Независимые гарантии, выданные во исполнение обязательств Общества (принципала)						
Согласование проекта независимой гарантии	И, В	С[2]	В		С	С
Получение независимой гарантии от гаранта, в т.ч. подписание соглашения о предоставлении НГ			В, О	В[3]	И, П	П
Передача независимой гарантии Заказчику или Организатору конкурса	В, О		В, О		П	П
Уменьшение суммы независимой гарантии	И		И, В, О	В[3]	П	П
Возврат независимой гарантии от бенефициара			И, В, О	В[3]	П	П

И – инициирует П - подписывает

О - отвечает за результат С - согласовывает

В - выполняет Х - хранение и учет

[1] В случае оформления независимой гарантии по нетиповой форме
[2] Подтверждение полномочий, дополнительные требования по запросу ПЭО.
[3] Принимает к учету

Приложение № 2

Документ
Microsoft Word 97–

Форма заявки на выпуск / перевыпуск независимой гарантии

---------- *(начало формы)*----------

ЗАЯВКА НА ВЫПУСК/ПЕРЕВЫПУСК НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ ПО ПРОЕКТУ: "Наименование проекта (объекта)". Договор №_____от "__" _____20__гг.

№ п/п	Тип независимой гарантии	Заказчик	Цена предложения/договора/ сумма аванса, руб. с НДС	Размер гарантии, руб.	Начало действия гарантии (дата)	Окончание действия гарантии (дата)	Дата предоставления гарантии в заказывающее подразделение	Примечания/ Причины
1	Независимая гарантия участия в конкурсе/ возврата аванса/ должного исполнения обязательств по договору/гарантийного периода + описание конкурса/предмета договора/этапа работ (в случае предоставления независимой гарантии возврата аванса)	Наименование бенефициара	хххх руб.	хххх руб.	дд.мм.гггг	дд.мм.гггг	дд.мм.гггг	Первичный выпуск гарантии/ Перевыпуск гарантии в связи (указать причину перевыпуска гарантии)

Куратор договора: *подпись* /Ф.И.О./

Дата подписания заявки: *дд.мм.гггг*

Дата приема заявки ответственным специалистом ПЭО: *дд.мм.гггг*

Обязательные приложения к Заявке на выпуск/перевыпуск независимой гарантии:

1) Независимая гарантия *должного исполнения обязательств участника конкурса:*

*Копия конкурсной документации;

*Проект текста независимой гарантии;

2) Независимая гарантия *возврата аванса:*

*Копия договора, заключенного между Заказчиком и АО "Институт Теплоэлектропроект";

*Приложение к договору, в котором приведен проект текста независимой гарантии;

3) Независимая гарантия *должного исполнения обязательств по договору:*

*Копия договора, заключенного между Заказчиком и АО "Институт Теплоэлектропроект"

*Приложение к договору, в котором приведен проект текста независимой гарантии;

4) *Контр-гарантия оплаты:*

*Копия договора, заключенного между Заказчиком и АО "Институт Теплоэлектропроект"

*Приложение к договору, в котором приведен проект текста независимой гарантии;

5) *Перевыпуск ранее выданной независимой гарантии* возврата аванса/должного исполнения обязательств по договору/ должного исполнения обязательств участника конкурса:

*Копия дополнительного соглашения о продлении сроков работ;

*Иные документы, подтверждающие необходимость выпуска/перевыпуска/пролонгации независимой гарантии.

---------- *(конец формы)*----------

Документ Microsoft Word 97–

Приложение № 3

Форма отчета по выданным и полученным независимым гарантиям

---------- *(начало формы)*----------

№	Наименование Бенефициара	Обеспечение выполнения обязательств по договору		Наименование Гаранта	№ банковской гарантии	№ договора банковской гарантии	Дата выдачи банковской гарантии	Срок действия гарантии		Сумма гарантии, тыс. руб.	Процентная ставка, %	Предмет гарантии	Прекращение банковской гарантии				Остаток, тыс. руб.
		Номер, дата	Наименование объекта строительства					Дата начала	Дата окончания				Дата прекращения	Причина (указать п. ст. 378 ГК РФ)	Документ на основании которого прекращено	Сумма выбытия, тыс. руб.	
	Итого																

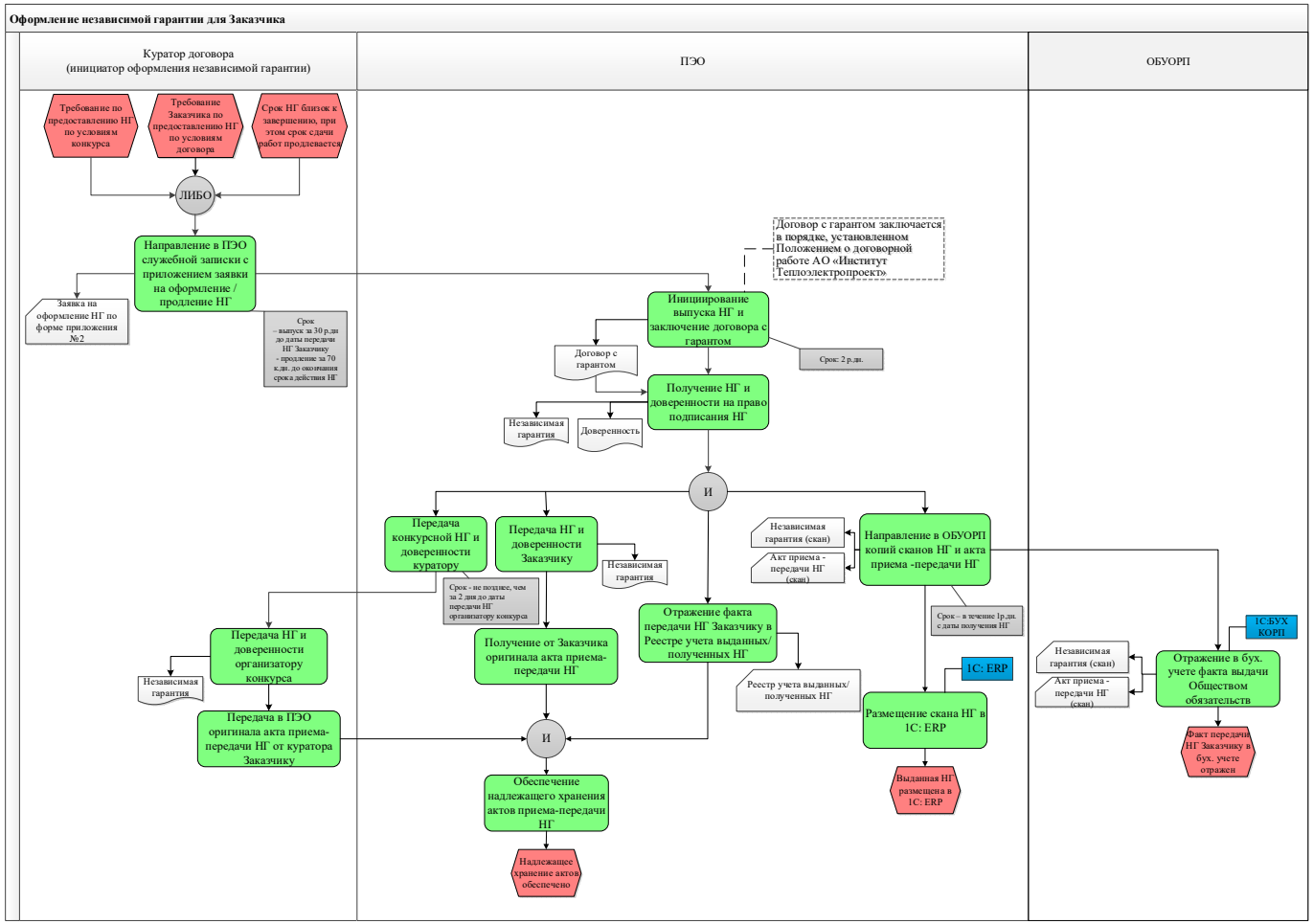
Сотрудник ОБУОРП

Специалист ПЭО

---------- *(конец формы)* ----------

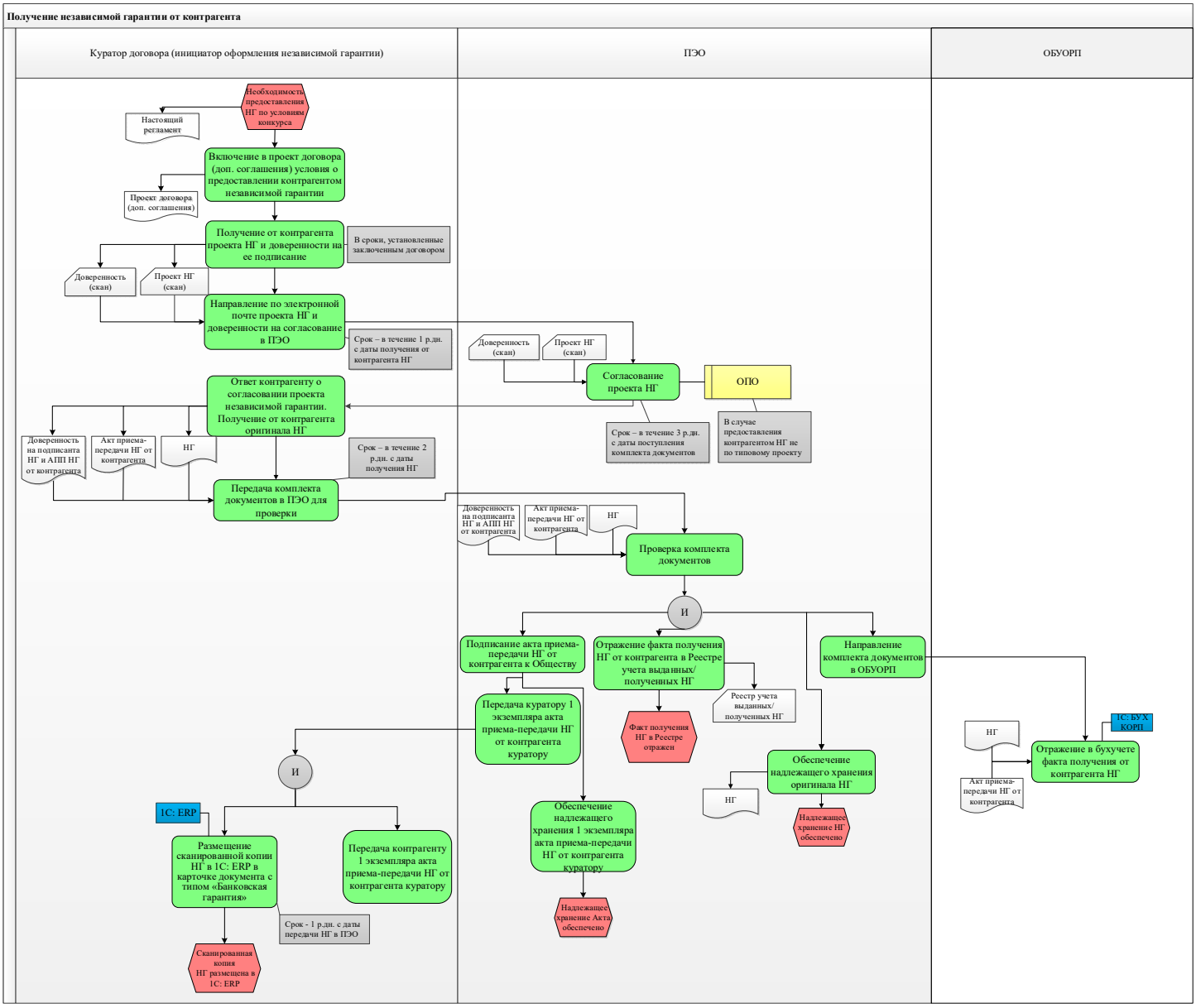
Приложение № 4

Схема процесса получения независимой гарантии для исполнения обязательств по договору или в целях участия Общества (принципала) в Конкурсе



Приложение № 5

Схема процесса получения Обществом (бенефициаром) независимой гарантии от контрагента



Приложение № 6

Типовая форма отказа от прав по независимой гарантии

---------- *(начало формы)*----------

Отказ от прав по независимой гарантии

Настоящим АО «Институт Теплоэлектропроект» (Бенефициар), отказывается от своих прав по независимой гарантии _____*(указывается обеспечение)* от _____№ _____ на сумму _____ (*сумма прописью*), со сроком действия _____(Гарантия), выданной _____(ПАО) (Гарант), по поручению _____по Договору от _____№_____и освобождает Гаранта от его обязательств по Гарантии на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 378 ГК РФ.

Оригинал Гарантии возвращен Принципалу.

Подпись уполномоченного лица Общества

Приложение:

Копия доверенности (если гарантия подписана лицом, действующим по доверенности)

---------- *(конец формы)*----------

Приложение № 7

Перечень согласованных АО «Институт Теплоэлектропроект» банков для получения гарантий от контрагентов

№ п/п	Наименование банка-гаранта
1	ПАО СБЕРБАНК
2	БАНК ВТБ (ПАО)
3	БАНК ГПБ (АО)
4	АО "АЛЬФА-БАНК"
5	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
6	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
7	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
8	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
9	ПАО "СОВКОМБАНК"
10	АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
11	БАНК "ВБРР" (АО)
12	ПАО РОСБАНК
13	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
14	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
15	АО "АБ "РОССИЯ"
16	ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК"
17	ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
18	ПАО "АК БАРС" БАНК
19	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
20	АО РОСЭКСИМБАНК
21	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
22	АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)
23	АО "МСП БАНК"
24	ПАО БАНК ЗЕНИТ
25	ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК»
26	ВЭБ.РФ

Приложение № 8

Типовая форма независимой гарантии возврата авансового платежа, принимаемой Обществом от контрагентов

---------- *(начало формы)*----------

- БЛАНК БАНКА-

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА АВАНСА № ____

г. Москва «___» _____ 20 __ г.

1. Мы информированы о том, что [***указать дату***] года [***указать полное наименование Контрагента***] (ОРГН [***указать***]), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № [***указать реквизиты Договора***], именуемый в дальнейшем «Договор», с Акционерным обществом «Институт Теплоэлектропроект» (АО «Институт Теплоэлектропроект») (ОГРН 1117746227972), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на [***указать наименование выполняемых работ***]. В соответствии с условиями Договора Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение возврата аванса в виде независимой гарантии.

2. Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, [***указать наименование банка, ОГРН и/или ИНН; реквизиты лицензии на осуществление банковских операций***], в лице [***указать полностью ФИО и должность лица, уполномоченного подписать Независимую гарантию***], действующего на основании [***указать на основании какого документа уполномоченное лицо подписывает Независимую гарантию***], далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге [***указать сумму независимой гарантии цифрами и прописью***] по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил обязательства и не вернул аванс в установленный Договором срок.

3. Платеж будет произведен нами в российских рублях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Бенефициара по реквизитам, указанным в требовании.

4. Предел обязательств Гаранта по настоящей Гарантии ограничен суммой [***указать сумму независимой гарантии цифрами и прописью***].

5. Требование Бенефициара должно быть направлено в адрес Гаранта через банк Бенефициара, который подтвердит подлинность подписей и полномочия лиц, подписавших данное требование от имени Бенефициара либо непосредственно Гаранту по адресу: [***указать адрес Гаранта***].

6. Настоящая независимая гарантия вступает в силу с даты выдачи [***либо указать дату***] года и действует по [***указать дату***] года. Требование платежа должно быть направлено нам до 24 часов 00 минут «__»_____ (включительно) [***указать дату***].

7. Передача права требования по настоящей гарантии допускается при условии одновременной уступке тому же лицу прав по Договору, в обеспечение исполнения которого она выдана, без согласия Гаранта.

8. По поручению Принципала настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. Изменения настоящей Гарантии, касающиеся продления срока ее действия

и/или увеличения суммы Гарантии, согласия Бенефициара не требуют. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде отдельного документа.

9. Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.

10. Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитный историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласий Принципала на их представление, в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.

11. Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей гарантии, разрешаются в арбитражном суде г. Москвы.

Подписи уполномоченных лиц.

----------конец формы----------

Приложение № 9

Типовая форма независимой гарантии исполнения обязательств по договору, принимаемой Обществом от контрагентов

---------- *(начало формы)*----------

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ № __

г. Москва «___» _____ 20 __ г.

1. Мы информированы о том, что [***указать дату***] года [***указать полное наименование Контрагента*** (ОРГН [***указать***]), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № [***указать реквизиты Договора***], именуемый в дальнейшем «Договор», с Акционерным обществом «Институт Теплоэлектропроект» (ОГРН 1117746227972, именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на [***указать наименование выполняемых работ***]. В соответствии с условиями Договора Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение надлежащего исполнения любых своих обязательств по Договору в виде независимой гарантии.

2. Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, [***указать наименование банка (ОГРН и/или ИНН; реквизиты лицензии на осуществление банковских операций***), в лице [***указать полностью ФИО и должность лица, уполномоченного подписать Независимую гарантию***], действующего на основании [***указать на основании какого документа уполномоченное лицо подписывает Независимую гарантию***], далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге [***указать сумму независимой гарантии цифрами и прописью***] по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору перед Бенефициаром, срок которых наступает в период действия независимой гарантии, в том числе, но не ограничиваясь:

- по обязательствам по Договору;
- по уплате штрафных санкций (неустойки, штрафы, пени, проценты), начисленных Бенефициаром Принципалу, а также возмещение любых убытков и/или расходов, понесенных Бенефициаром, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств, предусмотренных Договором.

3. Платеж будет произведен нами в российских рублях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Бенефициара по реквизитам, указанным в требовании.

4. Предел обязательств Гаранта по настоящей Гарантии ограничен суммой [***указать сумму независимой гарантии цифрами и прописью***].

5. Требование Бенефициара должно быть направлено в адрес Гаранта через банк Бенефициара, который подтвердит подлинность подписей и полномочия лиц, подписавших данное требование от имени Бенефициара либо непосредственно Гаранту по адресу: [***указать адрес Гаранта***].

6. Настоящая независимая гарантия вступает в силу с даты выдачи [***либо указать дату***] года и действует по [***указать дату***] года. Требование платежа должно быть направлено нам до 24 часов 00 минут «__»_____ (включительно) [***указать дату***].

7. Передача права требования по настоящей гарантии допускается при условии одновременной уступке тому же лицу прав по Договору, в обеспечение исполнения которого она выдана, без согласия Гаранта.

8. По поручению Принципала настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. Изменения настоящей Гарантии, касающиеся продления срока ее действия и/или увеличения суммы Гарантии, согласия Бенефициара не требуют. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде отдельного документа.

9. Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.

10. Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитный историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласий Принципала на их представление, в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.

11. Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей гарантии, разрешаются в арбитражном суде г. Москвы.

Подписи уполномоченных лиц

----------конец формы----------

Приложение № 10

Типовая форма независимой гарантии исполнения обязательств гарантийного периода, принимаемой Обществом от контрагентов

---------- *(начало формы)*----------

- БЛАНК БАНКА-

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД № ____

г. Москва «___» _____ 20 __ г.

1. Мы информированы о том, что [***указать дату***] года [***указать полное наименование Контрагента***] (ОРГН [***указать***]), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № [***указать реквизиты Договора***], именуемый в дальнейшем «Договор», с Акционерным обществом «Институт Теплоэлектропроект» (ОГРН 1117746227972), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на [***указать предмет договора***]. В соответствии с условиями Договора Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору в виде независимой гарантии.

2. Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, [***указать наименование банка, ОГРН и/или ИНН; реквизиты лицензии на осуществление банковских операций***], в лице [***указать полностью ФИО, уполномоченного подписать Независимую гарантию***], действующего на основании [***указать на основании какого документа уполномоченное лицо подписывает Независимую гарантию***], далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге [***указать сумму независимой гарантии цифрами и прописью***] по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил (ненадлежащим образом исполнил) свои обязательства в гарантийный срок, предусмотренный Договором, в том числе в случае неисполнения Принципалом обязательств по возмещению любых расходов, возникших у Бенефициара в гарантийный период в связи с заменой дефектных материалов и оборудования, а также в связи с устранением недостатков, дефектов и недоделок собственными силами или силами других организаций, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Независимой гарантии сумму.

3. Платеж будет произведен нами в российских рублях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Бенефициара по реквизитам, указанным в требовании.

4. Предел обязательств Гаранта по настоящей Гарантии ограничен суммой [***указать сумму независимой гарантии цифрами и прописью***].

5. Требование Бенефициара должно быть направлено в адрес Гаранта через банк Бенефициара, который подтвердит подлинность подписей и полномочия лиц, подписавших данное требование от имени Бенефициара либо непосредственно Гаранту по адресу: [***указать адрес Гаранта***].

6. Настоящая независимая гарантия вступает в силу с даты выдачи [***либо указать дату***] года и действует по [***указать дату***] года. Требование платежа должно быть направлено нам до 24 часов 00 минут «__»_____ (включительно) [***указать дату***].

7. Передача права требования по настоящей гарантии допускается при условии одновременной уступки тому же лицу прав по Договору, в обеспечение исполнения которого она выдана, без согласия Гаранта.

8. По поручению Принципала настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. Изменения настоящей Гарантии, касающиеся продления срока ее действия и/или увеличения суммы Гарантии, согласия Бенефициара не требуют. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде отдельного документа.

9. Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.

10. Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитный историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласий Принципала на их представление, в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.

11. Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей гарантии, разрешаются в арбитражном суде г. Москвы.

Подписи уполномоченных лиц

---------- *(начало формы)*----------

Приложение № 11

Обеспечение обязательств Контрагента

1. Надлежащее исполнение обязательств Контрагента по Договору обеспечивается следующими видами независимых гарантий:

1.1. Независимой гарантией на возврат Контрагентом авансового платежа (по форме Приложения №___к Договору), предусмотренных статьей ____ Договора, на сумму не менее суммы авансовых платежей, предусмотренных Договором (если Обществом не согласовано предоставление независимой гарантии на часть суммы авансовых платежей).

В случае перечисления авансовых платежей, указанных в пункте ____ Договора, в разные периоды, Обществом может быть согласовано предоставление независимой гарантии на возврат Контрагентом авансовых авансового платежей платежа на часть суммы авансовых платежей, при этом сумма указанной независимой гарантии на возврат Контрагентом авансового платежа в течение всего срока действия Договора должна быть не менее суммы непогашенного аванса, и перечисление новых авансовых платежей Контрагенту допускается, только если сумма непогашенного аванса после перечисления авансового платежа не превысит сумму действующих и принятых Обществом независимых гарантий на возврат Контрагентом авансовых платежей по Договору.

Срок действия независимой гарантии на возврат Контрагентом авансового платежа должен начинаться до даты перечисления авансового платежа Контрагенту, заканчиваться не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после установленной Договором даты ***выполнения работ / поставки материалов (оборудования)/оказания услуг***.

Независимая гарантии должна быть представлена Контрагентом Обществу в срок, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты перечисления авансового платежа.

По согласованию с Обществом сумма обеспечения по независимой гарантии на возврат авансовых платежей может быть уменьшена пропорционально стоимости работ, в отношении которых оформлены ***акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, товарные накладные***.

Обществом может быть согласовано предоставление Контрагентом вместо одной независимой гарантии на возврат аванса нескольких независимых гарантий на возврат Контрагентом авансового платежа, совокупная сумма которых в любой момент времени должна быть не менее суммы непогашенных авансов по Договору. Срок действия всех независимых гарантий на возврат Контрагентом авансового платежа должен начинаться до планируемой даты перечисления авансового платежа.

1.2. Независимой гарантией на исполнение Контрагентом обязательств по Договору (по форме Приложения ___ к Договору) на сумму не менее 5% (пяти процентов) от цены Договора, срок действия которой начинается не позднее 20 (двадцати) дней с даты заключения Договора, заканчивается не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после установленной Договором даты ***выполнения работ / поставки материалов (оборудования)/оказания услуг***.

Независимая гарантия должна быть представлена Контрагентом Обществу в срок, не позднее, чем 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения Договора.

1.3. В случае, если Договором предусмотрено условие о возможности замены Контрагентом по согласованию с Обществом гарантийных удержаний независимой гарантией, Контрагент вправе предоставить Обществу независимую гарантию на обеспечение обязательств гарантийного периода (по форме Приложения _____к Договору) на сумму не менее 5% (пяти процентов) от цены Договора, срок действия которой должен начинаться не ранее даты начала гарантийного срока, предусмотренного статьей _____ Договора, и заканчиваться не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после планируемой даты окончания гарантийного срока по Договору.

Независимая гарантия на обеспечение обязательств гарантийного периода должна быть представлена Контрагентом Обществу в срок, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до планируемой даты перечисления гарантийных удержаний.

2. В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, по которому произойдет увеличение цены или увеличение планируемого срока ***выполнения работ / поставки материалов (оборудования) / оказания услуг***, Контрагент обязан не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты заключения дополнительного соглашения предоставить предварительно согласованную новую независимую гарантию либо изменение к действующей независимой гарантии.

Срок действия для независимой гарантии на возврат авансовых платежей и/или независимой гарантии на исполнение обязательств по Договору должен начинаться не позднее даты подписания дополнительного соглашения и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после новой даты ***выполнения работ / поставки материалов (оборудования) / оказания услуг***. Срок действия для независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств должен начинаться не позднее даты подписания дополнительного соглашения и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после новой даты окончания гарантийного срока.

3. Банк (далее - Гарант), предоставляющий независимую гарантию, а также проект независимой гарантии должны быть предварительно согласованы с Обществом. Решение о согласовании принимается единолично Обществом. Общество не принимает на себя обязательства на предоставление Контрагенту каких-либо объяснений об основаниях отказа от согласования гаранта и/или проекта независимой гарантии.

4. Контрагент обязан обеспечить предоставление Обществу Гарантом подтверждение факта выдачи независимой гарантии одним из следующих способов:

- посредством международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT;

- посредством системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС);

- посредством системы «Банк-Клиент» в случае, если Общество является клиентом Гаранта;

- иным способом по согласованию с Обществом.

5. Вместе с независимой гарантией Контрагент следующие документы:

- решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа гаранта (копия, заверенная гарантом);

- доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени гаранта (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная гарантом (в случае если независимая гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности). К доверенности, выданной в порядке передоверия, должна прилагаться доверенность на уполномоченное лицо, выдавшее доверенность в порядке передоверия (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная гарантом).

6. В случае увеличения сроков исполнения Договора, истечения срока действия независимых гарантий независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон, Контрагент обязуется предоставить Обществу новые предварительно согласованные Обществом независимые гарантии либо изменения к действующим независимым гарантиям в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, когда Контрагент узнал или должен был узнать о несоответствии срока действия независимо гарантии условиям настоящего Договора, но не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до даты окончания действия независимых гарантий, предоставленных по Договору.

Пролонгированные независимые гарантии предоставляются со сроком действия, покрывающим согласованный сторонами новый срок выполнения работ / поставки материалов (оборудования) плюс 60 (шестьдесят) дней.

В случае продления гарантийного срока независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному соглашению сторон, имело место неисполнение обязательств одной из сторон или вследствие продления гарантийного срока по какой-либо причине, Контрагент обязуется предоставить Обществу новую предварительно согласованную Обществом независимую гарантию на обеспечение гарантийных обязательств в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, когда Контрагент узнал или должен был узнать о несоответствии срока действия независимой гарантии требованиям Договора.

Пролонгированная независимая гарантия предоставляется со сроком действия, покрывающим новый гарантийный срок, а также 60 (шестьдесят) дней, следующих за новой датой окончания гарантийного срока.

7. В случае отзыва или приостановления лицензии гаранта на банковскую деятельность принятая независимая гарантия такого банка подлежит замене. Контрагент обязуется в течение 20 (двадцати) дней с даты отзыва или приостановления лицензии гаранта предоставить Обществу новую предварительно согласованную Контрагентом независимую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором.

8. В случае если после принятия независимой гарантии гарант перестал удовлетворять предъявляемым Обществом финансовым требованиям, принятая независимая гарантия такого банка подлежит замене. Контрагент обязуется в течение 20 (двадцати) дней с даты получения требования Общества о замене независимой гарантии предоставить Обществу новую предварительно согласованную Обществом независимую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором.

9. Условия независимых гарантий, предоставляемых Контрагентом по Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Обществу при любом нарушении Контрагентом

обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Общества к гаранту, и в пределах установленной гарантийной суммы.

Предоставляемые независимые гарантии должны предусматривать безусловное осуществление выплаты Обществу по его письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Контрагентом договорных обязательств.

10. По согласованию с Обществом допускается предоставление независимой гарантии со сроком действия менее предусмотренного условиями Договора, но не менее 1 (одного) года с даты начала действия независимой гарантии. В этом случае Контрагент обязан обеспечить замену предоставленной независимой гарантии в срок не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до окончания ее срока действия.

11. Независимые гарантии передаются между уполномоченными представителями сторон с оформлением соответствующих актов приема-передачи. Датой исполнения обязательств Контрагента по предоставлению либо замене независимой гарантии является дата подписания акта приема-передачи, подтверждающего принятие независимой гарантии, уполномоченным представителем Общества.

12. В случае замены Контрагентом независимой гарантии, ранее предоставленная независимая гарантия возвращается Контрагенту в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Обществом письменного запроса Контрагента на возврат независимой гарантии, но не ранее предоставления Контрагентом новой предварительно согласованной Обществом независимой гарантии.

13. Если Общество не предъявляло требования гаранту о платеже по независимой гарантии на возврат авансовых платежей, такая независимая гарантия подлежит возврату Контрагенту после погашения авансовых платежей в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Обществом письменного запроса Контрагента на возврат независимой гарантии.

Если Общество не предъявляло требования гаранту о платеже по независимой гарантии надлежащего исполнения обязательств, такая независимая гарантия подлежит возврату Контрагенту после ***окончания работ / поставки материалов (оборудования)/ оказания услуг*** в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения обществом письменного запроса Контрагента на возврат независимой гарантии, при условии погашения авансовых платежей в полном объеме.

Если Общество не предъявляло требования гаранту о платеже по независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств, такая независимая гарантия подлежит возврату Контрагенту после окончания гарантийного срока в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Обществом письменного запроса Контрагента на возврат независимой гарантии.

14. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Контрагента по Договору производятся Контрагентом за счет собственных средств и не компенсируются Обществом.

15. В случае нарушения Контрагентом любого из обязательств, предусмотренных настоящей статьей Договора, Общество вправе отказаться от исполнения Договора в соответствии с п. ___ Договора[3].

16[4]. В случае не предоставления Контрагентом любой предусмотренной настоящим приложением к Договору независимой гарантии или нарушения сроков изменения в условия действующей независимой гарантии, срок оплаты соразмерно увеличивается на период просрочки предоставления такой независимой гарантии или изменений к действующей независимой гарантии. В этом случае, ответственность за возможное нарушение сроков исполнения обязательств по Договору несет Контрагент.

17[5]. В случае если Контрагент не продлит, либо не предоставит Обществу новую независимую гарантию на условиях, установленных настоящим Договором, Общество вправе обратиться к гаранту с требованием о выплате денежных сумм по имеющимся у него независимым гарантиям, а также взыскать с Контрагента неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки предоставления новой или измененной независимой гарантии.

[3] Необходимо, чтобы в основаниях отказа АО «Институт Теплоэлектропроект» от Договора отдельным основанием было включено «по иным основаниям, предусмотренным Договором».
[4] Условие для включения в статью Договора «Порядок оплаты».
[5] Условие для включения в статью Договора «Ответственность сторон».